

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4933/2533	นาย อินสอน ดีอุโมงค์	โจทก์
	บริษัท กมล สุโกศล จำกัด กับพวก	จำเลย
	จำเลยร่วม	จำเลย
	บริษัท กิจ กมล สุโกศล จำกัด	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 5, มาตรา 458, มาตรา 1332, มาตรา 1336

สัญญาซื้อขายรถยนต์พิพาท มีเงื่อนไขเฉพาะวิธีการชำระราคาให้ชำระเป็นเช็ค 2 งวด หากผิดเงื่อนไขยอมให้ผู้ขายยึดรถคืนได้โดยไม่ได้ระบุว่าให้กรรมสิทธิ์โอนไปเมื่อผู้ขายได้รับชำระราคาครบถ้วนแล้ว เช่นนี้เป็นสัญญาซื้อขายเด็ดขาดกรรมสิทธิ์โอนไปยังผู้ซื้อตั้งแต่วันทำสัญญา เงื่อนไขยอมให้ผู้ขายยึดรถคืนได้เป็นเพียงข้อกำหนดวิธีการบังคับเมื่อเกิดกรณีผิดสัญญาเท่านั้นโจทก์ผู้ซื้อรถยนต์พิพาทจากผู้ซื้อเดิมโดยสุจริตยอมได้กรรมสิทธิ์ในรถยนต์นั้น

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ผู้ซื้อรถยนต์บรรทุกเล็กยี่ห้อมาสดำหมายเลขเครื่อง พีบีวาย 63198 หมายเลขตัวถัง 020638 จากนายชัยวัฒน์ สมบูรณ์กุล และชำระราคาแล้ววันที่ 8 มิถุนายน 2526 จำเลยที่ 1 และที่ 3 ร่วมกันแจ้งต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองลำพูนว่านายชัยวัฒน์ชำระราคารถยนต์ให้จำเลยที่ 1 ไม่ครบถ้วน ขอให้ยึดรถไว้ชั่วคราว วันที่ 30 มิถุนายน 2526 ระหว่างที่รถถูกพนักงานสอบสวนยึดไว้ จำเลยที่ 1, 2, และ 3 ร่วมกันจดทะเบียนรถยนต์ใส่ชื่อจำเลยที่ 2 เป็น

เจ้าของเจ้าพนักงานรับจดทะเบียนให้เป็นหมายเลขทะเบียน

4บ-6661 กรุงเทพมหานคร แล้วร่วมกันให้จำเลยที่ 4 ทำสัญญาเช่าซื้อรถคันดังกล่าว จากจำเลยที่ 2 โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายทำให้โจทก์เสียหายไม่อาจใช้รถได้เพราะ ไม่มีทะเบียนทำให้ขาดประโยชน์วันละ 300 บาทขอให้บังคับให้จำเลยทั้งสองร่วมกัน โอนทะเบียนและส่งมอบหลักฐานทะเบียนรถยนต์ให้แก่โจทก์ หากไม่ปฏิบัติให้ถือเอา คำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทน และให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าเสียหายให้แก่ โจทก์

จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 ให้การว่า รถยนต์พิพาทเป็นของบริษัทกิจกรรมลสุโกศล จำกัด ขายให้จำเลยที่ 2 แล้วให้จำเลยที่ 4 เช่าซื้อต่อ และจำเลยที่ 2 พ้องแย้ง ให้ โจทก์ส่งมอบรถยนต์และค่าเสียหายให้แก่จำเลยที่ 2

จำเลยที่ 3 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ขอให้เรียกบริษัทกิจกรรมลสุโกศล จำกัด เข้ามาเป็นจำเลยร่วม ศาล ชันตันอนุญาต

จำเลยร่วมให้การว่า รถพิพาทเดิมเป็นของจำเลยร่วม จำเลยร่วมขายให้จำเลย ที่ 2 โจทก์ไม่มีสิทธิครอบครองรถพิพาท

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า โจทก์มีสิทธิในรถพิพาทดีกว่าจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 ซื้อรถพิพาทโดยไม่สุจริต ขณะทำสัญญารถพิพาทถูกยึดไว้ที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอ เมืองลำพูน โจทก์ไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชันตันพิพากษา ให้จำเลยที่ 2 โอนทะเบียนและส่งมอบหลักฐานทะเบียน รถยนต์หมายเลขทะเบียน 4บ-6661 กรุงเทพมหานครให้แก่โจทก์โดยให้จำเลยทั้งสอง และจำเลยร่วมเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายหากไม่ปฏิบัติให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดง

เจตนา ให้จำเลยทั้งสี่และจำเลยร่วมร่วมกันชำระเงิน 10,800 บาท และชำระเงินวันละ 50 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนถึงวันที่โจทก์ได้รับโอนทะเบียนและได้รับมอบหลักฐานทะเบียนรถพิพาทครบถ้วน

จำเลยที่ 1 ที่ 2 และจำเลยร่วมอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า พฤติการณ์แสดงว่าจำเลยร่วมได้รู้เห็นยินยอมให้จำเลยที่ 3 นำรถไปขายให้นายชัยวัฒน์ จำเลยร่วมจึงต้องผูกพันในกิจการที่จำเลยที่ 3 ได้กระทำไป อย่างไรก็ดีเมื่อพิจารณาข้อความในสำเนาสัญญาซื้อขายรถพิพาท เอกสารหมาย จ.7 แล้ว ในตอนต้นของสัญญามีข้อความว่า "ข้าพเจ้านายชัยวัฒน์ สมบูรณ์กุล ได้ซื้อรถยนต์กระบะยี่ห้อมาสด้าสีน้ำตาลอ่อน... ในราคา 101,000 บาท...เงื่อนไขการชำระเงินแบ่งออกเป็น 2 งวด" และในตอนท้ายของสัญญามีข้อความว่า"หนึ่งในกรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง ข้าพเจ้านายชัยวัฒน์ ยินยอมให้นำรถกลับคืนพร้อมยินยอมจ่ายค่าเสียหายทุกประการโดยไม่มีข้อโต้แย้ง" เห็นว่า ตามสัญญาดังกล่าวกำหนดการชำระราคารถพิพาทเป็นเช็คโดยแบ่งการชำระออกเพียง 2 งวดทั้งมิได้ระบุจะให้กรรมสิทธิ์รถยนต์พิพาทโอนไปเมื่อผู้ขายได้รับชำระค่ารถยนต์ครบถ้วนแล้วแต่อย่างใด จึงถือได้ว่าเป็นสัญญาซื้อขายเด็ดขาดกรรมสิทธิ์ในรถพิพาทย่อมตกเป็นของนายชัยวัฒน์ตั้งแต่วันที่การซื้อขายสำเร็จแล้ว โจทก์เป็นผู้ซื้อรถพิพาทจากนายชัยวัฒน์โดยไม่ปรากฏว่ามีพฤติการณ์ต่อไปในทางไม่สุจริตโจทก์ย่อมได้กรรมสิทธิ์ในรถพิพาท แม้ตามสัญญาซื้อขายระหว่างนายชัยวัฒน์กับจำเลยที่ 3 จะมีเงื่อนไขให้ผู้ขายมีสิทธิเรียกรถพิพาทคืนก็เป็นเพียงการกำหนดวิธีการบังคับเมื่อเกิดกรณีผิดสัญญาขึ้นเท่านั้น และข้อตกลงดังกล่าวเป็นเรื่อง

ภายในระหว่างนายชัยวัฒน์กับผู้ขายย่อมไม่ผูกพันโจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกผู้
กระทำการโดยสุจริต

พิพากษายืน

(มну วงศ์แสงจันทร์-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ฑุม สุกแสงเปล่ง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>